



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

6 בפברואר 2023

1597

ט"ו בשבט התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר) (תיקוני חקיקה)
(הוראות שעה) (תיקון), התשפ"ג-2023 102

הצעת חוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון), התשפ"ג-2023

- תיקון סעיף 1. בחוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה), התשפ"ב-2021' (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, במקום "ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022)" יבוא "י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025)".

ד ב ר י ה ס ב ר

עוד החליטה הממשלה כי מספר החיילים שיוצבו במשטרה יעמוד על 1,161 ומספר החיילים שיוצבו בשב"ס יעמוד על 760.

בדיונים בכנסת ה-24 הוחלט כי הוראות השעה בעניין הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (להלן – הוראות השעה) יוארכו בשנה אחת בלבד, ובהתאם לכך בחוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה), התשפ"ב-2021, הוארכו הוראות השעה עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022).

בשל התפזרות הכנסת ה-24 ביום א' בתמוז התשפ"ב (30 ביוני 2022), הוארך תוקפן של הוראות השעה מכוח הוראות סעיף 38 לחוק-יסוד: הכנסת, עד יום כ"ד בשבט התשפ"ג (15 בפברואר 2023).

בין לבין, בהנחיית שר הביטחון והשר לביטחון הפנים, הוקם במהלך חודש אוגוסט 2022 צוות בין-משרדי לבחינת המשך הצבת חיילים בשירות חובה בשב"ס. זאת, בין השאר, על רקע הפרסומים בתקשורת על התנהלות חמורה ואירועים קשים, ובכלל זה תקיפות על רקע מיני, שהתרחשו לכאורה בבית הסוהר "גלבוע" נגד סוהרות ששירתו שם במסגרת שירות חובה. הצוות הבין-משרדי האמור סיים את עבודתו והגיש את מסקנותיו לשרים הממנים ביום י"ד בכסלו התשפ"ג (8 בדצמבר 2022). בהמלצותיו קבע הצוות כי בעולם נטול מגבלות משאבים ומגבלות תקציביות, היה נכון שמשמית הכליאה של האסירים הביטחוניים תבוצע "מקצה לקצה" על ידי סוהרי קבע. בהתאם לכך, המליץ הצוות על הארכת הוראת השעה לתקופה מוגבלת שבמהלכה תתקיים עבודת מטה שתאפשר את הוצאתם ההדרגתית של חיילי החובה משירות בשב"ס והחלפתם בסוהרי קבע.

המלצות הצוות הובאו לפני שר הביטחון ולפני השר לביטחון לאומי והם החליטו כי יש מקום להאריך את הוראת השעה בעניין הצבת חיילי חובה בשב"ס בחצי שנה בלבד, עד יום כ"ח באב התשפ"ג (15 באוגוסט 2023). במהלך תקופה זו יפעל המשרד לביטחון לאומי להמתתם של תקני חיילי החובה בתקני סוהרי קבע.

סעיף 24 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 (להלן – החוק), מסדיר את האפשרות להצבת חיילי חובה ביחידות של משטרת ישראל שאינן משמר הגבול, שעיקר פעילותן הוא ביטחון המדינה ותושביה. סעיף זה נוסף לחוק בשנת 1995, כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים, בשל המצב הביטחוני באותה עת, אשר דרש ממשטרת ישראל מאמצים מיוחדים לסיכול פיגועים ולשמירת ביטחון הפנים של המדינה (שירות חובה מכוח סעיף זה הוא נוסף על שירות חובה במשמר הגבול המוסדר בסעיף 24 לחוק).

סעיף 24 לחוק מסדיר את האפשרות להצבת חיילי חובה ביחידות ביטחוניות של שירות בתי הסוהר בתפקידי אבטחה וליווי של אסירים ביטחוניים. סעיף זה נוסף לחוק בשנת 2005, כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים, בעקבות סיכום בין משרד הביטחון וצבא ההגנה לישראל לבין המשרד לביטחון הפנים ושירות בתי הסוהר, ולפיו הועברה האחריות למכלול הטיפול באסירים הביטחוניים מידי צבא ההגנה לישראל לידי שירות בתי הסוהר (להלן – שב"ס). סוגיית הצבת החיילים במשטרה ובשירות בתי הסוהר נבחנה לאורך השנים כמה פעמים על ידי ועדות בין-משרדיות שהוקמו לצורך כך, ובשל ההמלצות שהתקבלו הוארכו מזמן לזמן הוראות השעה המאפשרות את הצבתם כאמור.

נוסף על כך, גם היקף החיילים שיוצבו ביחידות אלה נבחן לאורך השנים, וביום א' באדר ב' התשע"ו (11 במרס 2016) החליטה הממשלה בהחלטה מס' 1253, על הפחתה הדרגתית במספר החיילים המוצבים במשטרת ישראל ובשב"ס. בהמשך, בהחלטת ממשלה מס' 4366 מיום ח' בטבת התשע"ט (16 בדצמבר 2018) שעניינה "שירות חיילים בשירות סדיר חובה במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר והסכמת ועדת השרים לענייני חקיקה", קבעה הממשלה, בין השאר, כי שר הביטחון יחד עם השר לביטחון הפנים ושר האוצר, יקיימו עבודת מטה לבחינה מחודשת של מספר יוצאי הצבא שיוצבו ביחידות במשטרת ישראל ובשב"ס בעתיד ושל התפקידים שבהם יוצבו.

תוצרי עבודת המטה הובאו לפני הממשלה ה-36 והיא החליטה בהחלטת ממשלה מס' 794 מיום ח' בטבת התשפ"ב (12 בדצמבר 2021), לאשר את הארכת ההצבה של חיילים בשירות חובה סדיר במשטרת ישראל ובשב"ס בשלוש שנים נוספות, עד יום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024).

¹ ס"ח התשפ"ב, עמ' 666.

2. בסעיף 2 לחוק העיקרי, במקום "ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022)" יבוא "כ"ח באב תיקון סעיף 2 התשפ"ג (15 באוגוסט 2023)".

ד ב ר י ה ס ב ר

התשפ"ב–2021, ולהאריך את תקופת תוקפן של הוראות השעה בתקופות נוספות בהתאם להחלטות כאמור לעיל.

סעיף 1 בהמשך למפורט בחלק הכללי לעיל, מוצע להאריך את הוראת השעה המאפשרת הצבת

חיילי חובה במשטרת ישראל בכשלוש שנים, עד יום י"א בטבת התשפ"ה (31 בדצמבר 2025), וזאת מאחר שהצורך הביטחוני העומד בבסיס הצבתם במשטרה עורנו קיים.

סעיף 2 בהמשך למפורט בחלק הכללי לעיל, מוצע להאריך את הוראת השעה המאפשרת הצבת

חיילי חובה בשירות בתי הסוהר בחצי שנה, עד יום כ"ח באב התשפ"ג (15 באוגוסט 2023). במהלך תקופה זו ייערך המשרד לביטחון לאומי להמרת תקני חיילי החובה בתקני סוהרי קבע.

בכל הנוגע להצבת חיילי חובה במשטרה, הרי שלנוכח העובדה שהצורך הביטחוני בהצבתם עורנו קיים, מוצע להאריך את הוראת השעה בכשלוש שנים, עד יום י"א בטבת התשפ"ה (31 בדצמבר 2025).

יודגש כי הצבת חיילים בשירות במשטרה לפי סעיף 24א לחוק ובשירות בתי הסוהר לפי סעיף 24ב, נעשית בהסכמתו של החייל, אשר רשאי לבקש במהלך שירותו לשוב אל שורות הצבא. כמו כן, יובהר כי לחיילים המוצבים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר יש מעמד זהה לחיילי החובה בצבא ההגנה לישראל, בכל הקשור לחוקים הנוגעים לחיילים משוחררים ולחוקי השיקום.

לנוכח האמור לעיל, מוצע בהצעת חוק זו לתקן את חוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה),

